

징계 요구

1. 제 목 : 소속 직원에 대한 관리·감독 및 인장 관리 소홀
2. 소관부점 : 인재경영실
3. 관 련 자 : 광주전남지역본부 여수지사 ■■■(3급)

가. 관련자 개요

위 관련자는 2022. 2. 1.부터 현재까지 광주전남지역본부 여수지사장으로 근무하며 여수지사 업무총괄, 인장보조관리 및 ■■■ 대리(5급, 이하 직위 생략) 등 소속직원에 대한 관리·감독하는 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「직무규정」 제5조제2항에 따르면 상급직위(이하 “상급자” 라고 한다)는 소속 하급직위(이하 “하급자” 라고 한다)를 지휘·감독하고 소관업무를 조정·통제하며 필요한 명령을 할 수 있다고 되어 있고,

같은 조 제3항에 따르면 상급자는 소속 하급자를 지휘·감독함에 있어 사전·사후감독을 하여 하급자로 하여금 담당한 직무를 충실히 수행하도록 하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「위임전결규정」 제6조에 따르면 전결권자는 전결한 사항에 대하여 책임을 진다고 되어 있다.

한편, 「기록물관리세칙」 제41조에 따르면 각 부점에서 사용하는 인장은 각 부점의 장이 관리하고 각 부점의 장은 인장보조관리자를 지정하여 인장을 관리하게 할 수 있도록 되어 있고

「기록물관리세칙」 제47조제1항에 따르면 지사의 경우 지사장이 인장보조관리자이며 지사장이 부재시에는 선임자 중 1명을 지정해 인장보조관리자의 업무를 대리할 수 있도록 되어 있다.

그리고 「기록물관리세칙」 제47조제3항에 따르면 지사장은 인장보조관리자로서 인장을 사용할 때마다 별지 제7호서식의 문서발송대장(직인날인대장겸용)(이하 “문서발송대장”이라 한다)을 작성하고 관리하여야 한다고 되어 있다.

따라서 지사장은 지사 내 최상급자로서 하급자가 업무를 수행함에 있어 관계 법령 및 제반규정을 준수하는지 확인하고 가상계좌에 출처 불명의 금전이 입금되었을 때에는 해당 내용을 철저히 점검하는 등 하급자를 관리·감독함에 있어 만전을 기하고, 본인이 결재하거나 전결한 사항에 대해서는 책임을 다하여야 하며

인장보조관리자로서 직인을 날인할 때에는 날인하는 문서의 내용이 적법한지 여부를 확인해야 하고, 그 내용을 문서발송대장에 명확히 기재하는 등 인장관리를 철저히 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 소속직원 관리·감독 소홀

2022. 4. 28. ㉡㉡㉡ 출장명령서에 따르면 ㉡㉡㉡는 본건 국유재산에 대한 실태조사 후 “용도폐지 신청인은 국유지를 매각해줄 것을 요청함”,

“재해위험도가 높은 토지이며, 매각검토 및 별도 보고 후 처분승인
상신 등 고려 필요함” 이라는 내용으로 출장 복명을 하였고

2022. 6. 9. ㉡㉡㉡가 상신한 국유재산실태조사서에는 “본건 국유
재산은 단독 활용이 불가능하고, 인근 토목공사로 인해 문제점이 발생
한 바, 처분 검토” 라고 되어 있었다.

특히 주식회사 ▶▶측으로부터 매각보증금이 입금되기 약 한달 전인
2022. 11. 22. ㉡㉡㉡ 출장명령서에는 “인근 토지소유주((주)▶▶)가
매수희망하여 매각 검토 필요할 것으로 판단되며, 2023년 매각검토 추진”
이라고 기재되어 있는 등

㉡㉡㉡은 주식회사 ▶▶이 본건 국유재산의 매수를 희망하고
㉡㉡㉡가 처분을 검토하고 있다는 사실을 알 수 있었고, 이에 ㉡㉡㉡의
업무처리에 대해 확인할 수 있었음에도 본건 사고발생 전까지 이를
인지하지 못했다고 진술하였다.

또한, ㉡㉡㉡은 처분승인 전에 감정평가를 의뢰하는 것이 통상
적인 업무절차가 아님을 알고 있었음¹⁾에도 불구하고 2022. 9. 21. ㉡
㉡㉡가 처분승인 없이 감정평가를 의뢰하면서 그 사유를 “인근 보수공
사 진행중, 토지가치 변경 등 고려하여 현시점에서 평가” 라고 기입하
였음에도 해당 내용에 대해서도 인지하지 못했다고 진술하였다.

그리고 2022. 12. 16. ㉡㉡㉡가 본건 국유재산에 대한 가상계좌를
생성하여 2022. 12. 21. 가상계좌로 주식회사 ▶▶으로부터 매각보증금

1) ㉡㉡㉡ 문답서(2023. 7. 6.)에 따르면 여수지사에서 처분승인 전에 감정평가를 의뢰하는
사례가 자주 있냐는 질문에 자주 있는 일은 아닌 것 같다고 진술함

10,036,800원이 입금된 후, 2023. 1. 3 해당 매각보증금을 선수금에서 기타 미지급금으로 전표처리 하면서 그 사유를 “환급예정 선수금 정리(계좌미확인)” 으로 기입하였음에도 불구하고 선수금이 입금된 사실과 기타 미지급금으로 전표처리했던 내용에 대해서도 인지하지 못했고 별도로 확인한 사실이 없다고 진술하였다.

한편, 국유재산지원처에서는 2023. 5. 30.과 2023. 6. 16. 두 차례에 걸쳐 4월~5월말 기준으로 남아있는 가게정을 정리할 것을 전 지역 본부로 요청²⁾하였음에도 ○○○○은 사고발생 당시까지도 본건 기타미지급금에 대해서 알지 못했던 것으로 확인³⁾되었다.

위와 같이 ○○○○은 출장명령서, 실태조사서 등에서 ○○○○가 본건 국유재산의 처분을 지속적으로 검토 중인 사실 등을 여러 차례 확인할 수 있었다는 점과 처분승인 없이 감정평가를 의뢰하고 고액의 선수금이 입금된 후 기타미지급금으로 전표처리 되는 등 본건 국유재산이 통상적이지 않은 절차로 업무처리가 되고 있는 것을 인지할 수 있었음에도

이런 내용을 당시에는 알지 못했고, ○○○○의 비위행위에 대한 사건 보고가 되고서야 알게 되었다고 진술하는 등 상급자로서 하급자의 관리·감독을 소홀히 한 사실이 있다.

2) 국유위탁회계(2023년 4월말) 계정잔액 정리 요청(국유재산지원처-29929, 2023. 5. 30)
국유위탁회계(2023년 5월말) 계정잔액 정리 요청(국유재산지원처-34315, 2023. 6. 16)

3) ○○○○ 문답서(2023. 7. 6.)에 따르면 ○○○○은 2023. 6. 26.자 광주전남지역본부 월간회의에 참석하고 나서야 가게정 정리가 필요하다는 사실을 인지하였으나 사고발생 당시까지도 본건 매각보증금에 대해서는 파악하지 못했다고 진술함

(2) 인장보조관리자로서 인장관리 소홀

☒☒☒은 여수지사의 인장보조관리자로서 인장관리를 철저히 해야 하고, 본인이 부재인 경우에는 선임자 중 1명을 지정하여 인장보조관리자를 대리하도록 하여야 함에도 불구하고

본인이 부재하지 않은 평상시에도 기획서무 담당자인 ☒☒☒⁴⁾ 또는 선임자인 ☒☒☒ 차장대우(4급, 이하 직위 생략)로 하여금 인장보조관리자 및 금고관리 등의 업무를 수행하게 하고 있었으며 본인은 금고 비밀번호도 기억하지 못하는 등 인장보조관리자 업무를 소홀히 하고 있었던 것으로 확인⁵⁾되었다.

한편, 지사에서는 직인 날인 시 지사장이 직인 날인의 목적·사유 등을 확인 후 직접 직인을 날인해야 하고, 그 내용을 문서발송대장에 기록 후 날인자란에 서명을 해야 함에도 불구하고

[그림 6] 여수지사의 문서발송대장을 확인한 결과, 날인자(인장보조관리자)와 청구자(직인 날인을 요청한 자)가 모두 동일한 이름으로 기록되어 있는 등 직인 날인 및 문서발송대장 작성·관리에 문제점이 있었던 것으로 확인되었다.

4) ☒☒☒ 진술서(2023. 7. 6.)에 따르면 2023. 5. 4. ☒☒☒의 업무분장 변경 이후에는 ☒☒☒이 인장보조관리자 업무를 수행하고 있다고 진술함

5) ☒☒☒ 2차 진술서(2023. 7. 7.)에 따르면 직인을 무단으로 금고에서 꺼낸 경위에 대해서 문답을 하는 과정에서 금고를 열기 위해서는 네 자리 비밀번호만으로도 금고를 열 수 있다고 진술하였는데 해당 진술로 미루어 보아 평소 여수지사의 금고는 비밀번호만으로도 열 수 있도록 관리되는 등 금고관리가 소홀한 것으로 보임

[그림 6] 여수지사 문서발송대장



이에 대해 ■■■은 2023. 7. 6. 문답에서 직인을 날인하는 경우 지사장이 직접 날인해야 하고 문서발송대장을 작성·관리해야한다는 사실에 대해서 잘 모르고 있었다고 진술하였으며, 날인자와 청구자가 동일한 사람으로 기록되어 있다는 사실에 대해서도 날인자는 일반적으로 기획서무가 서명하는 것으로 알고 있다고 진술하였다.

위와 같이 ■■■은 ■■■가 처분승인 없이 감정평가의뢰서, 매매계약서 및 토지사용승낙서를 임의로 작성 후 직인을 무단으로 날인한 것에 대해 인지하지 못하는 등 소속 직원의 관리·감독을 하지 못한 책임과 인장보조관리자로서의 업무를 소홀히 한 사실이 인정되므로 「직무규정」 제5조제2항과 제3항을 위반하였고, 이는 「인사규정」 제44조 제1호 및 제8호⁶⁾의 징계대상에 해당한다.

6) 「인사규정」 제44조(징계대상)

1. 법령, 관계규정 또는 감독기관 등의 지시·명령·처분 등을 위반한 직원
8. 감독자로서 감독을 충분히 하지 못한 직원

4. 조치할 사항

사장은 소속 직원에 대한 관리·감독 및 인장관리를 소홀히 하는 등 「직무규정」 제5조제2항 및 제3항을 위반하여 「인사규정」 제44조 제1호 및 제8호에 해당하는 ■■■■ 지사장(3급)에 대하여 「인사규정」 제52조에 따라 징계 처분하시기 바랍니다.(징계)